

La structure administrative décentralisée : les mutations juridiques et institutionnelles de l'État unitaire

Introduction générale

L'analyse de la structure administrative décentralisée à l'aune de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, profondément refondue par la révision constitutionnelle du 5 avril 2016, met en lumière la trajectoire d'un État unitaire confronté au défi de la territorialisation des politiques publiques. Longtemps marqué par un centralisme jacobin hérité de l'histoire coloniale française, le Sénégal a progressivement théorisé et mis en œuvre un modèle de décentralisation présenté comme un instrument d'approfondissement de la démocratie et de promotion du développement local. Le cadre constitutionnel sénégalais consacre de fait une dialectique permanente entre l'affirmation de l'unité nationale, l'indivisibilité de la République (inscrite à l'article premier de la Charte fondamentale) et la reconnaissance d'une libre administration des collectivités territoriales (ancrée au Titre XI de la Constitution). La décentralisation sénégalaise, jalonnée par les grandes réformes de 1972, 1996 et enfin l'Acte III de la décentralisation initié par la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013, s'organise aujourd'hui autour de deux échelons territoriaux de droit commun : le département et la commune. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

D'un point de vue doctrinal et textuel, l'étude des structures décentralisées sénégalaises soulève des interrogations cruciales quant à l'effectivité de l'autonomie concédée par le pouvoir central aux autorités locales. Si la Constitution pose les principes cardinaux de la libre administration et du suffrage universel pour la désignation des conseillers locaux, la réalité institutionnelle et matérielle révèle des contraintes lourdes. Ces limites tiennent notamment à l'exercice d'un contrôle de légalité rigoureux par les représentants de l'État (gouverneurs et préfets) et à une asymétrie chronique entre les compétences transférées et les ressources financières mobilisables. Dès lors, il convient de s'interroger sur la manière dont la structure administrative décentralisée, sous l'empire de la Constitution sénégalaise, parvient à concilier l'impératif républicain d'indivisibilité de l'État avec l'exigence d'une autonomie locale réelle et actrice du développement économique. Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les fondements constitutionnels et textuels de l'autonomie locale au Sénégal. Puis, il s'agira d'analyser le régime juridique des compétences et les mécanismes de régulation de l'action locale. Enfin, il conviendra d'étudier les mutations contemporaines induites par l'Acte III de la décentralisation ainsi que les défis du financement local.

Partie I : Les fondements constitutionnels et textuels de l'autonomie locale au Sénégal

A. L'ancrage constitutionnel de la décentralisation : entre libre administration et indivisibilité de la République

La structure administrative décentralisée trouve sa légitimité suprême au sein de la Constitution sénégalaise, qui organise la coexistence entre la souveraineté une de l'État et l'autonomie des entités locales. L'article premier de la Constitution proclame que le Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale, assurant l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion. Ce principe d'indivisibilité fait obstacle à toute velléité d'autonomie politique ou législative des collectivités territoriales. Le pouvoir de légiférer demeure le

monopole exclusif de l'Assemblée nationale, et les collectivités ne disposent que d'un pouvoir réglementaire d'exécution, strictement subordonné aux lois et décrets de la République. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Pour autant, le constituant sénégalais a entendu sanctuariser l'existence des pouvoirs locaux en leur dédiant le Titre XI de la Constitution, intitulé « Des Collectivités territoriales ». L'article 102 dispose de manière explicite que les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Cet article pose le principe fondamental de la libre administration, garantissant que ces entités s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sénégalais s'est faite le garant de ce principe, veillant à ce que le législateur, lorsqu'il détermine le régime juridique des collectivités, ne porte pas d'atteinte excessive aux prérogatives des conseils élus ni ne restreigne de manière disproportionnée leur champ d'action. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Cette protection constitutionnelle confère à la décentralisation une dimension politique indissociable de sa nature technique. Le suffrage universel direct, généralisé pour l'élection des conseillers municipaux et départementaux, confère aux exécutifs locaux (maires et présidents de conseils départementaux) une légitimité démocratique propre. Cette légitimité leur permet de dialoguer avec le pouvoir central non plus dans un rapport de simple subordination administrative, mais dans un cadre de gouvernance publique légitimé par la base. La Constitution consacre ainsi un modèle où l'unité de l'État ne se traduit pas par l'uniformité bureaucratique, mais s'enrichit d'une démocratie locale constitutionnellement garantie. [\[1, 2\]](#)

B. L'architecture organique de la décentralisation : l'organisation en deux échelons territoriaux

L'architecture organique de la décentralisation sénégalaise a été profondément rationalisée à la suite des réformes majeures de l'histoire administrative du pays. Le cadre textuel, défini par le Code général des collectivités territoriales (issu de la loi n° 2013-10), organise le territoire en deux ordres de collectivités de droit commun : le département et la commune. Cette configuration est le fruit de la suppression de la région en tant que collectivité territoriale par l'Acte III de la décentralisation, une réforme visant à simplifier l'organisation territoriale et à rapprocher les centres de décision des populations locales. [\[1\]](#)

La commune constitue la cellule de base de la démocratie de proximité et de la décentralisation territoriale au Sénégal. Depuis la communalisation intégrale introduite en 2013, l'ancien statut de communauté rurale a été aboli, érigeant l'ensemble des structures locales de premier niveau en communes dotées des mêmes prérogatives juridiques. La commune gère les affaires d'intérêt local de sa population, disposant pour ce faire d'un conseil municipal et d'un maire qui incarne l'exécutif communal. Elle est investie d'une mission de service public de proximité, touchant à l'état civil, à la gestion du domaine public urbain et aux services de base essentiels. [\[1, 2, 3\]](#)

Le département, quant à lui, s'affirme comme l'échelon intermédiaire de planification et de coordination territoriale. Érigé en collectivité territoriale par l'Acte III, le département remplace la région dans ses fonctions de promotion du développement économique et social à une échelle supra-communale. Administré par un conseil départemental et un président élu, il a pour mission de mettre en œuvre des politiques de solidarité territoriale, d'aménagement de l'espace et de gestion des infrastructures d'envergure départementale. Cette organisation duale en deux échelons vise à optimiser l'efficacité de l'action publique locale, bien que l'articulation pratique et financière entre le département et les communes qui le composent suscite encore de nombreux défis d'ingénierie administrative. [\[1, 2\]](#)

Partie II : Le régime juridique des compétences et les mécanismes de contrôle de l'action locale

A. Le transfert des compétences matérielles et le principe de subsidiarité

Le contenu matériel de l'autonomie locale au Sénégal repose sur le mécanisme du transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Le Code général des collectivités territoriales organise ce transfert autour de neuf domaines de compétences fondamentaux, parmi lesquels figurent la gestion et l'utilisation du domaine privé de l'État, du domaine public et du domaine national, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la santé, la population et l'action sociale, la jeunesse, les sports et les loisirs, l'urbanisme et l'habitat, ainsi que l'éducation. Ce transfert est théoriquement régi par le principe de subsidiarité, postulant que les décisions doivent être prises par l'autorité la plus proche des citoyens compétente pour les mettre en œuvre. [\[1\]](#)

Chaque transfert de compétence doit s'accompagner, selon les dispositions textuelles, du transfert concomitant des ressources financières et des moyens humains nécessaires à son exercice. Le législateur sénégalais a entendu éviter que l'État ne se décharge de ses missions régaliennes ou de ses charges financières sur les collectivités sans leur octroyer les capacités budgétaires correspondantes. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, les communes se voient confier la construction et l'entretien des écoles primaires, tandis que les départements prennent en charge les collèges et lycées, illustrant une répartition sectorielle qui se veut rationnelle. [\[1\]](#)

Cependant, l'exercice de ces compétences matérielles se heurte à la complexité de leur mise en œuvre. L'imbrication des prérogatives de l'État et des collectivités génère fréquemment des conflits d'attribution ou des interventions concurrentes, notamment dans le secteur sensible de l'urbanisme et du foncier. La jurisprudence de la Cour suprême du Sénégal est régulièrement saisie de litiges opposant des délibérations municipales portant sur des attributions foncières à des décisions de l'administration centrale. Le juge administratif veille au strict respect des blocs de compétences définis par la loi, sanctionnant les excès de pouvoir des autorités locales tout en protégeant leur domaine de compétence exclusif contre les immixtions injustifiées de l'État. [\[1\]](#)

B. Le contrôle de légalité des actes locaux : du contrôle a priori au contrôle a posteriori

L'existence même de la décentralisation au sein de l'État unitaire sénégalais implique la mise en œuvre d'un mécanisme de contrôle destiné à garantir le respect de la légalité républicaine. La Constitution, en son article 102, dispose que le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Ce contrôle est exercé par les autorités déconcentrées que sont les gouverneurs de région et les préfets de département. L'évolution de ce contrôle traduit le passage historique d'une logique de tutelle d'opportunité oppressive à un contrôle moderne de légalité. [\[1\]](#)

Avant les grandes réformes, les actes des collectivités territoriales étaient soumis à un régime d'approbation préalable par l'autorité de tutelle, ce qui annulait en pratique une grande part de la liberté de décision des élus. Le cadre juridique actuel consacre le principe du contrôle a posteriori : les décisions et délibérations des conseils locaux deviennent exécutoires de plein droit dès qu'elles ont été publiées ou notifiées aux intéressés et transmises au représentant de l'État. Le préfet ou le gouverneur ne dispose plus du pouvoir d'annuler directement un acte local pour des motifs d'opportunité économique ou politique.

Si le représentant de l'État estime qu'une délibération ou un arrêté local est illégal, il lui appartient de saisir la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Toutefois, par dérogation au principe du contrôle a posteriori, le législateur a maintenu un régime d'approbation préalable pour certains actes locaux jugés d'une importance stratégique majeure, tels que les budgets initiaux, les emprunts ou les aliénations du patrimoine public local. Ce

dualisme du contrôle illustre la prudence de l'État central sénégalais, qui conserve des instruments d'intervention a priori pour prévenir les risques de dérive budgétaire ou de mauvaise gouvernance des deniers publics locaux.

Partie III : Les mutations contemporaines de la décentralisation et le défi du financement local

A. L'Acte III de la décentralisation et l'impératif de territorialisation des politiques publiques [\[1\]](#)

La structure administrative décentralisée du Sénégal est entrée dans une phase de mutation profonde avec le lancement de l'Acte III de la décentralisation, initié sous le magistère du Président Macky Sall et pérennisé dans ses structures constitutionnelles. Cette réforme globale s'est donné pour ambition de refonder l'action territoriale de l'État à travers la formulation d'objectifs ambitieux : construire des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l'horizon 2022 et au-delà. L'objectif philosophique et technique est de rompre avec une décentralisation de pure forme pour aboutir à une véritable territorialisation des politiques publiques. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

La territorialisation implique que le développement économique ne doit plus être pensé et impulsé de manière exclusivement descendante depuis les ministères dakarois, mais doit émerger des potentialités spécifiques de chaque terroir. L'érection des départements en collectivités territoriales s'inscrit dans cette logique, leur conférant le rôle d'architectes des projets de développement économique local. Cette dynamique s'accompagne d'une volonté de promouvoir des pôles de développement territoriaux capables d'inverser les flux migratoires intérieurs et de corriger les déséquilibres macroéconomiques historiques entre la région de Dakar et l'intérieur du pays. [\[1\]](#)

Néanmoins, la mise en œuvre de l'Acte III met en lumière des goulots d'étranglement institutionnels majeurs. La suppression de la région a laissé un vide en matière de planification stratégique à grande échelle, que les départements peinent à combler en raison de leur périmètre géographique restreint et de leur manque d'expertise technique. De plus, la création des communes intégrales a entraîné l'émergence de centaines de micro-communes en milieu rural, dépourvues de cadres administratifs qualifiés et d'infrastructures de base, posant avec acuité la question de la viabilité institutionnelle de ces structures face aux exigences managériales du développement contemporain.

B. Les finances locales et la crise de l'autonomie financière réelle face à l'asymétrie des ressources

Le véritable révélateur de l'autonomie locale sous l'empire de la Constitution sénégalaise demeure l'examen de la situation budgétaire et fiscale des collectivités. Le principe d'autonomie financière, bien que non explicitement détaillé dans la Constitution de la même manière que dans d'autres systèmes juridiques, découle nécessairement du principe de libre administration. L'analyse des réalités budgétaires locales au Sénégal met cependant en évidence une asymétrie chronique entre l'immensité des compétences transférées par la loi et la modicité des ressources financières effectivement mises à la disposition des élus. [\[1\]](#)

Les ressources des collectivités territoriales sénégalaises se subdivisent en ressources propres, issues de la fiscalité locale (patente budgétaire, taxes sur l'occupation du domaine public, impôts fonciers), et en transferts de l'État. Ces transferts étatiques s'opèrent principalement à travers deux mécanismes : le Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD), destiné à couvrir les charges de fonctionnement liées aux compétences transférées, et le Fonds d'Équipement des Collectivités Territoriales (FECT), dédié au financement des investissements structurels. [\[1\]](#)

Or, la fiscalité locale demeure caractérisée par une faiblesse structurelle de son assiette et par de réelles difficultés de recouvrement, en particulier dans les communes rurales où l'informalité économique prédomine. Les collectivités territoriales se retrouvent dans une situation de

dépendance étroite et paralysante vis-à-vis des fonds versés par l'État central. Ces fonds sont de surcroît régulièrement critiqués par les associations d'élus locaux pour la modicité de leur montant global et pour les retards récurrents constatés dans leur arbitrage et leur versement effectif. Cette indigence financière prive les structures décentralisées de leur capacité d'initiative autonome, les réduisant trop souvent à des administrations de guichet chargées de gérer le paiement des salaires de leur personnel plutôt que de piloter de véritables projets d'aménagement et d'émancipation économique pour leurs populations. [\[1\]](#)

Conclusion générale

La structure administrative décentralisée, telle qu'encadrée par la Constitution du Sénégal, se présente comme une construction juridique ambitieuse mais soumise à l'épreuve de contraintes matérielles sévères. En élevant la libre administration au rang de principe constitutionnel et en structurant le territoire autour de la commune et du département, l'ordre juridique sénégalais a posé les jalons d'une démocratie locale indispensable à la modernisation de l'État unitaire. L'évolution des textes, marquée par l'avènement de l'Acte III de la décentralisation, témoigne d'une volonté politique réelle d'ériger les territoires en moteurs exclusifs du développement économique et social du pays. [\[1\]](#)

Pour autant, l'indivisibilité de la République et le centralisme historique continuent d'exercer une influence prépondérante sur le fonctionnement réel des institutions locales. L'asymétrie financière chronique, caractérisée par la faiblesse de la fiscalité locale et l'insuffisante dotation des fonds étatiques, bride l'autonomie d'action des élus et maintient les collectivités dans une relation de subordination de fait vis-à-vis du pouvoir central. Le contrôle administratif exercé par les préfets et gouverneurs, bien que juridictionnalisé dans ses principes, conserve des prérogatives exorbitantes qui limitent la portée de la libre administration.

L'avenir de la décentralisation au Sénégal dépendra de la capacité des acteurs publics à opérer un véritable saut qualitatif vers l'autonomie financière et la viabilité économique des territoires. Cela implique une réforme fiscale d'envergure, capable de doter les communes et départements de ressources propres dynamiques, ainsi qu'un renforcement des compétences managériales des administrations locales. C'est à ce prix que la structure décentralisée pourra surmonter ses paradoxes actuels pour devenir le levier d'une croissance inclusive, respectueuse de la diversité des terroirs et pleinement conforme aux promesses démocratiques de la Constitution sénégalaise.